

Số: 24/2025/QC-ĐGNBD

Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Vụ: 75,26 ha cây cao su thanh lý tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Lần 2).

Căn cứ:

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01/2025/HĐSĐBS ngày 21/3/2025 của Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 11/2025/HĐDVĐGTS ngày 24/02/2025 giữa Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng với Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương;

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 24/2025/TB-ĐGNBD ngày 21/3/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương;

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: 75,26 ha cây cao su thanh lý tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. (Chi tiết tài sản tại Bảng tổng hợp cây cao su thanh lý để tái canh năm 2025 – Đấu giá của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng).

2. Chất lượng của tài sản đấu giá: Cây đứng.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

4. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản đấu giá là tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng được phép thanh lý để chuẩn bị công tác tái canh năm 2025.

5. Tình trạng pháp lý của tài sản đưa ra đấu giá: tài sản đấu giá được xử lý theo các văn bản pháp lý như sau:

a) Quyết định số 443/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch thanh lý vườn cây cao su đã hết khấu hao chuẩn bị cho công tác tái canh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

b) Quyết định số 616/QĐ-HĐTVCSĐT ngày 23/12/2024 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc thanh lý vườn cây cao su đã hết khấu hao để chuẩn bị cho công tác tái canh năm 2025 (diện tích 53,92ha).

c) Quyết định số 502/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch thanh lý vườn cây cao su để chuẩn bị cho công tác tái canh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

d) Quyết định số 39/QĐ-HĐTVCSĐT ngày 20/01/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc thanh lý vườn cây cao su để chuẩn bị cho công tác tái canh năm 2025 (diện tích 21,34ha).

đ) Quyết định số 67/QĐ-HĐTVCSĐT ngày 17/02/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc phê duyệt giá bán khởi điểm và phương thức bán vườn cây cao su thanh lý để chuẩn bị công tác tái canh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

e) Công văn số 277/CSĐT-KHĐT ngày 24/02/2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc thực hiện hợp đồng bán đấu giá cao su thanh lý.

g) Quyết định số 122/QĐ-HĐTVCSĐT ngày 19/3/2025 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc phê duyệt giảm giá bán khởi điểm để tổ chức đấu giá lần 2 cây cao su thanh lý – tái canh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

h) Công văn số 387/CSĐT-KHĐT ngày 20/3/2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc tổ chức đấu giá tài sản (lần 2).

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: **16.150.763.000** đồng (*Mười sáu tỷ, một trăm năm mươi triệu, bảy trăm sáu mươi ba ngàn đồng*).

***Lưu ý:**

Giá trên là giá bán trọn cả gói, giá trên chưa bao gồm các loại thuế. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với hộ kinh doanh cá thể: người mua phải chịu thuế GTGT 5%.

Đồng thời, Người mua được tài sản đấu giá phải nộp thêm chi phí phục hồi hạ tầng vườn cây: 3.000.000 đồng/ha trước khi nhận lô để cưa cắt. Chi phí này Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng dùng để phục hồi hạ tầng vườn cây sau khi thanh lý cây cao su.

Người mua được tài sản đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp sạch cành nhánh và rễ cây trên lô để bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

**Ghi chú: Trữ lượng gỗ, củi để tính giá trị cây cao su thanh lý được xác định từ mặt cắt gốc trở lên.*

2. Bước giá: **100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)**. Bước giá được áp dụng trong trường hợp đấu giá trực tiếp nếu tại buổi công bố giá có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ **07 giờ 30 phút ngày 24/3/2025** đến **17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính)**.

2. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09, đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Thời gian xem tài sản: Từ **07 giờ 30 phút ngày 24/3/2025** đến **17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính)**. Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hệ để xem tài sản; Chi phí xem tài sản do khách hàng chịu.

2. Địa điểm xem tài sản: Tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng/hồ sơ**. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

2. Tiền đặt trước: **20%** so với giá khởi điểm (làm tròn), tức: **3.230.152.000 đồng** (Ba tỷ, hai trăm ba mươi triệu, một trăm năm mươi hai ngàn đồng).

2.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ **07 giờ 30 phút ngày 24/3/2025** đến **17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025**. Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương trước **17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025**.

2.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo thông tin sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.
- Số tài khoản: 6503141739.
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Dương.
- Nội dung: (Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước vụ 75,26 ha cây cao su thanh lý của Cty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

2.3. Trường hợp không trúng đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước (Phí chuyển tiền do người tham gia đấu giá chịu).

2.4. Trường hợp trúng đấu giá: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương chuyển cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng để bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi kết thúc phiên đấu giá, số tiền này sẽ được Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trả lại cho người mua được tài sản đấu giá sau khi Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và người mua được tài sản đấu giá ký Báo cáo hoàn thành việc cưa cắt và ký thanh lý hợp đồng. Trong trường hợp người mua được tài sản đấu giá vi phạm hợp đồng, số tiền đặt trước này sẽ được Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trừ lại trên cơ sở các vi phạm thực tế (Phí chuyển tiền do người trúng đấu giá chịu).

*Ghi chú: Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 30 phút ngày 24/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương;
Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

1.1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Phải nộp đầy đủ những giấy tờ cần thiết theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
- Có giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức).
- Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
- Cam kết thực hiện đúng những quy định của quy chế này.
- Phải nộp đủ khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.
- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản ủy quyền hợp pháp).

* Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng) (Nếu là tổ chức).
- Chứng từ nộp thuế, tờ khai nộp thuế hoặc báo cáo thuế năm 2024 (nộp bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu) (Nếu là tổ chức).
- Căn cước công dân (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng).
- Phiếu thu tiền (hoặc giấy nộp tiền) đặt trước.
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) có ký tên đóng dấu (Nếu là tổ chức).
- Phiếu trả giá (theo mẫu) có ký tên đóng dấu (Nếu là tổ chức).

1.2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột,

em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Người không có đủ điều kiện theo quy định tại Điểm 3.1 nêu trên.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều 8. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và tổ chức phiên đấu giá:

1. Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ **07 giờ 30 phút ngày 24/3/2025** đến **17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025** (Trong giờ hành chính).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

- Phiếu hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương phát hành, được điền đầy đủ các nội dung và nộp đúng thời gian quy định, có tất cả đơn giá trả bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm và được người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu (nếu là doanh nghiệp có đăng ký con dấu).

2. Địa điểm nộp phiếu trả giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, Khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **14 giờ 30 phút ngày 11/4/2025**.

4. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Điều 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Trình tự tiến hành tổ chức đấu giá:

3.1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Đọc Quy chế phiên đấu giá.

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá.

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm.

- Phát số cho người tham gia đấu giá.

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

***Lưu ý:** Những người tham gia phiên đấu giá phải tham gia bỏ phiếu trả giá và giá trả thấp nhất phải bằng giá khởi điểm. Số tiền khách hàng trả giá phải là số tiền làm tròn đến hàng nghìn đồng, nếu giá bằng chữ không thống nhất với giá bằng số thì lấy giá viết bằng chữ làm chuẩn. Nếu người tham gia phiên đấu giá không tham gia bỏ phiếu trả giá hoặc trả giá thấp hơn giá khởi điểm sẽ bị tước quyền tham gia đấu giá.

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Bước giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ

chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

3.2. Rút lại giá đã trả: Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

3.3. Từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

4. Khi người trả giá cao nhất tại cuộc đấu giá này được công bố là người trúng đấu giá và không xảy ra trường hợp “Từ chối kết quả trúng đấu giá” thì đương nhiên đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ngay lúc này số tiền 20% đặt trước của người mua được tài sản đấu giá sẽ chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền này sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương chuyển cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Việc xử lý số tiền này sẽ được ghi nhận rõ trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

5. Giá đấu thành công là giá do đơn vị tổ chức đấu giá công bố và đã được khách hàng trúng đấu giá ký hợp đồng và đóng 100% số tiền quy định trong hợp đồng. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc đã ký hợp đồng nhưng không nộp đủ số tiền theo quy định trong hợp đồng thì phiên đấu giá xem như không thành và người trúng đấu giá sẽ bị mất khoản tiền đặt trước nói trên. Khoản tiền đặt trước này thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

6. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

- Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự

phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

- Việc đấu giá tài sản theo quy định nêu trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 10. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; thời hạn và phương thức thanh toán tiền đấu giá tài sản:

1. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Ngay khi phiên đấu giá kết thúc.

2. Thời hạn thanh toán: Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ 100% số tiền mua tài sản theo hợp đồng và chi phí phục hồi hạ tầng vườn cây là 3.000.000 đồng/ha vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.

Quá thời hạn nêu trên, nếu người mua được tài sản không nộp đủ tiền thì xem như người mua tài sản từ bỏ quyền mua tài sản. Tiền đặt cọc (20%) của người mua được tài sản đấu giá sẽ không được trả lại. Khoản tiền đặt cọc (20%) này thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

3. Người mua được tài sản đấu giá nếu là Hộ kinh doanh cá thể thì phải nộp tiền thuế GTGT 5% theo đúng quy định của Cơ quan Thuế.

4. Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản, theo thông tin sau:

4.1. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - Chi nhánh Dầu Tiếng. Số tài khoản: 5504201.000636.

4.2. Ngân hàng đầu tư và phát triển - Chi nhánh Bình Dương. Số tài khoản: 65010000000576.

4.3. Ngân hàng đầu tư và phát triển Chi nhánh Mỹ Phước. Số tài khoản: 65210000426787.

4.4. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh TPHCM. Số tài khoản: 1000003668.

Người thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Điều 11: Thời hạn, phương thức, địa điểm bàn giao tài sản đấu giá:

1. Thời hạn giao tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ban hành Thông báo bàn giao lô và xuất hóa đơn cho người mua được tài sản đấu giá sau khi người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Quy chế này vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

2. Phương thức giao tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trực tiếp giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá theo thực tế số lượng tài sản đã được thông báo đấu giá mà khách hàng đã xem trước khi tổ chức đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá được phép bắt đầu tiến hành cưa cắt sau khi có Thông báo bàn giao lô của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

3. Địa điểm giao tài sản: Tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Điều 12. Thời gian cưa cắt

- Thời gian cưa cắt: Người mua được tài sản đấu giá được phép bắt đầu tiến hành cưa cắt sau khi có Thông báo bàn giao lô của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

- Thời hạn bàn giao mặt bằng sạch cho người có tài sản:

+ Chậm nhất là ngày 15/5/2025: bàn giao 53% diện tích (tối thiểu là 40 ha).

+ Chậm nhất là ngày 31/5/2025: bàn giao tiếp 47% diện tích, lũy kế tiến độ bàn giao 100% diện tích.

- Nếu người mua được tài sản thực hiện việc cưa cắt, dọn dẹp cành- nhánh- rễ, móc gốc, san lấp hố và dọn gốc không đúng thời gian quy định như trên (được thể hiện trong hợp đồng) thì phải bồi thường thiệt hại cho người có tài sản như sau: Tiền phạt do chậm bàn giao lại lô là: $0,8\% \times (\text{Tiến độ chưa đạt được theo từng đợt } (\%) \times \text{giá trị của lô trễ hạn theo hợp đồng}) \times \text{số ngày trễ hạn}$. Sau 10 ngày của đợt bàn giao cuối cùng, nếu người mua được tài sản đấu giá vẫn chưa bàn giao lại lô thì Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có quyền buộc người mua được tài sản đấu giá ngưng cưa cắt và thanh lý hợp đồng để Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiến hành công tác phục hoang phục vụ công tác tái canh của Công ty mà không chịu trách nhiệm gì đối với mọi thiệt hại của người mua được tài sản đấu giá và xem như người mua được tài sản đấu giá bị mất khối lượng khai thác còn lại (Số cây chưa cưa cắt) và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được xem như chấm dứt.

- Người mua được tài sản đấu giá phải thực hiện cưa cắt theo phương thức cuốn chiếu, làm dứt điểm từng lô, xong lô nào bàn giao lại lô đó cho Nông trường, phối hợp với Nông trường ký Báo cáo hoàn thành gửi về Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng để Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có cơ sở thanh lý hợp đồng, hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng và tiến hành công tác tái canh.

Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký

tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 nêu trên.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

- Từ chối ký hợp đồng hoặc đã ký hợp đồng nhưng không đóng đủ số tiền quy định trong hợp đồng.

Điều 14. Các quy tắc ứng xử tại phiên đấu giá

- Những người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động; không dùng điện thoại, máy ảnh, hoặc các loại máy khác để quay phim, chụp hình; không trao đổi riêng, tập trung chú ý vào lời nói của Người điều

hành phiên đấu giá; không được rời khỏi phòng đấu giá khi đang tổ chức đấu giá, trừ trường hợp có sự cho phép của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

- Người điều hành phiên đấu giá nhắc nhở người vi phạm nội quy này mà vẫn tái phạm thì người điều hành phiên đấu giá sẽ lập biên bản về hành vi vi phạm của người vi phạm, đồng thời tước quyền tham gia đấu giá và tịch thu tiền đặt trước của người đó.

- Người tham gia đấu giá không được quay phim, chụp hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá.

Điều 15. Xử lý vi phạm:

Người tham gia đấu giá vi phạm nội quy, quy chế cuộc đấu giá sẽ bị lập biên bản. Tùy theo từng mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị tước quyền tham gia đấu giá, tịch thu tiền đặt trước hoặc xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

- Quy chế này đã được bàn bạc kỹ càng và được sự thống nhất thực hiện của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

- Quy chế có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên đấu giá tài sản vụ việc nêu trên.

- Tất cả nhân viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương, những người có liên quan và những người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện quy chế cuộc đấu giá này.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (để phối hợp);
- Khách hàng tham gia đấu giá (để thực hiện);
- Niêm yết tại Cty Nam Bình Dương;
- Lưu HS.

GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Khải